

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和46.4.28 乙保発第6号
警察庁次長から各都道府県(方面)公安委員会委員長、本庁各局課長、各参事官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、各管区警察局長、各管区警察学校長、東京都警察通信部長、北海道警察通信部長あて

第65回国会において成立した銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、本年4月20日法律第48号として公布され、きたる5月20日(一部は10月20日)から施行されることになった。また、これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第131号)および銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和46年総理府令第25号)が制定され、いずれも改正法施行の日から施行されることになった。

これらの法律等の改正の趣旨、改正の要点および運用上の留意事項は次のとおりであるから、丁知のうえ遺憾のないように運用されたい。

命により通達する。

記

第1 改正の趣旨

銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)の改正は、昨年5月に発生したライフル銃を使用した客船不法奪取事件、同年3月および8月に発生した模造銃砲刀剣類を使用した航空機不法奪取事件等最近におけるライフル銃および模造銃砲刀剣類を使用する犯罪の実態ならびに猟銃等による事故の増加および猟銃等の盗難事件の実態にかんがみ、その所持等に関する規制を強化するとともに、産業用銃砲等の所持に対する社会的要請を考慮してその所持に関する規制を合理化する等の必要により行なわれたものである。

第2 改正の要点

- 1 救命索発射銃、麻醉銃、と殺銃、もり銃等の人命救助、動物麻醉、と殺または漁業その他の産業(以下「人命救助等」という。)の用途に供するため必要な銃砲

については、現行の建設業の用途に供するため必要な銃砲と同様にその所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助等に従事する者は、当該銃砲を業務上使用するため所持することができることとされたこと（法第3条第2項）。

なお、このことに関連して人命救助等に従事する者が許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、その銃砲に係る所持の許可を取り消すことができることとされ（法第11条第3項）、また、許可を受けた者の人命救助等に従事する者に係る届出に関する手続が銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（以下「規則」という。）において定められた（第2条の2）。

- 2 最近、国際的に空気けん銃射撃競技が盛んとなり、世界射撃選手権大会等の正式種目とされたことに伴い、わが国においてもこれらの射撃競技の選手または候補者が射撃競技用として空気けん銃を所持する必要性が生じたため、空気けん銃について、けん銃と同様に、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技の選手または候補者として適当であるとして政令で定める者から国家公安委員会の定める数の範囲内において推薦された者に対しては、その所持を許可することができることとされたこと（法第4条第1項第4号、同条第3項）。

なお、政令で定める運動競技会としては、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（以下「令」という。）第2条において、すでにけん銃射撃競技に関して定められているオリンピック競技大会等の4運動競技会が定められたほか、新たにアジア射撃競技選手権大会が追加され、また、政令で定める推薦者は、日本体育協会とされた。また、空気けん銃の所持の許可に関して許可の期間、推薦を取り消された場合における許可の失効等について定められた（法第4条第4項、第8条第1項第6号、令第2条、規則第4条第4項、第5条）。

- 3 都道府県公安委員会は、猟銃または空気銃の所持の許可を受けた者に対し、その所持する猟銃または空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、総理府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃または空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号または記号を打刻することを命ずることができることとされ、規則では打刻命令の手続き、打刻命令書の様式等が定められたこと（法第4条の2、規則第6条の2、別記様式第6号の2）。
- 4 ライフル銃の危険性にかんがみ、その所持の許可基準については、銃砲に関する一般の基準に加えて、次のいずれかに該当する者であることを要するものとさ

れ、これに伴つて、ライフル銃の所持許可申請の手續規定等が改められたこと（法第5条の2第3項、令第5条、第5条の4、規則第4条第4項、第5条）。

- (1) 狩猟または有害鳥獣駆除の用途に供するライフル銃については、ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者または継続して10年以上猟銃の許可を受けている者

なお、事業に対する被害を防止するためライフル銃の所持の許可を受けた者は、その事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする場合に限る、そのライフル銃を用いての狩猟または有害鳥獣駆除を行なうことができることとされた（法第10条第2項第1号）。

- (2) 標的射撃の用途に供するライフル銃については、日本体育協会またはその加盟競技団体が主催して行なう運動競技会のライフル射撃競技に参加する選手またはその候補者として適当であるとして日本体育協会から推薦された者

なお、推薦されてライフル銃の所持の許可を受けた者が推薦を取り消されたときは、その許可は失効することとされた（法第8条第1項第6号）。

- 5 盗難銃砲による危害の発生を未然に防止するため、銃砲の所持の許可を受けた者は、許可に係る銃砲を堅固な保管設備に施錠して保管しなければならないが、当該保管設備には保管に係る銃砲に適合する実包、空包または金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならないこととされたこと（法第10条の3）。

なお、これらの銃砲の保管状況について、その実態を把握するため都道府県公安委員会は、銃砲を保管する者に対し、必要な報告を求めることができることとされた（法第10条の5）。

これに関連して、銃砲の所持の許可を受けた者は、正当な理由があつて堅固な保管設備に当該銃砲を保管しない場合であつても、当該銃砲に実包、空包または金属性弾丸を装てんしておいてはならないこととされた（法第10条第4項）。

このように許可を受けて銃砲を所持する者の保管に関する規制を強化したことに対応して、武器等製造法の一部が附則において改正され、同法の猟銃等製造・販売事業者は、業務のため所持する猟銃等を同法に規定する要件を備えた設備に施錠して保管しなければならないが、当該設備には、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包または金属性弾丸を猟銃等とともに保管してはならないこととされたこと（改正法附則第5項、武器等製造法第19条の2）。

- 6 ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者および事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者であることが、ライフル銃の所持の許可基準とされたことに伴い、これらの基準に適合する者として所持の許可を受けた者が、これらの基準に適合しなくなつた場合は、当該許可を取り消すことができることとされたこと（法第11条第1項）。
- 7 模造けん銃（金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。）を使用する犯罪を防止するため、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造または輸出を業とする者（使用人を含む。）が、業務上所持する場合を除いて、何人も、模造けん銃を所持してはならないこととされたこと（法第22条の2）。

これに伴い、模造けん銃について「総理府令で定めるもの」については、

 - (1) 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること
 - (2) 表面（銃把に相当する部分の表面を除く。）の全体を白色または黄色とすること

の措置を施していないものとする」とされたほか、模造けん銃の製造または輸出を業とする者の届出の手續等について定められた（規則第17条の2、別記様式第14号の2）。
- 8 模造刀剣類（金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。）を使用する犯罪を防止するため、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類を携帯してはならないこととされ、模造刀剣類について「総理府令で定めるもの」については、刀、剣、やり、なぎなたもしくはあいくちに著しく類似する形態を有するものまたは飛出しナイフに著しく類似する形態および構造を有するものとされたこと（法第22条の3、規則第17条の3）。
- 9 亡失し、または盗み取られた銃砲刀剣類が犯罪に使用されることを未然に防止するため、許可または登録を受けて銃砲または刀剣類を所持する者は、その銃砲または刀剣類を亡失し、または盗み取られた場合には、直ちにその旨を警察官に届け出なければならないこととされたこと（法第23条の2）。
- 10 罰則について、銃砲の保管義務規定に違反した者、模造けん銃の所持禁止の規定に違反した者、獵銃または空気銃に対する番号または記号の打刻命令に応じなかつた者および銃砲刀剣類の事故届をせず、または虚偽の届出をした者は、1万

円以下の罰金に処することとされ、また、これらの罪についての両罰規定が設けられたこと（法第35条、第37条）。

なお、猟銃等製造・販売事業者が武器等製造法の保管義務規定に違反したときは、3万円以下の罰金に処することとされた（改正法附則第5項、武器等製造法第34条第1号）。

11 改正法は、公布の日から1月を経過した日から施行することとされたこと。ただし、銃砲の保管義務に関する改正規定および模造けん銃の所持禁止に関する改正規定は、公布の日から6月を経過した日から施行することとされた（改正法附則第1項）。

12 改正法施行の際現に許可を受けてライフル銃を所持している者については、当該ライフル銃に関する限り、改正法施行後5年間はライフル銃の所持の許可基準に関する改正規定は適用しないこととされ、この場合において当該許可は、改正規定が適用されることとなつた日に失効することとされたこと（改正法附則第3項）。

第3 運用上の留意事項

1 一般的な留意事項

(1) 法改正の趣旨にかんがみ、銃砲刀剣類等の取締りをさらに徹底強化し、銃砲刀剣類等による犯罪および事故の防止につとめるとともに、産業用銃砲等についてはその所持に関する規制について法の適正な運用を図るよう留意すること。

(2) 改正の趣旨および内容については、警察職員に対する指導教養を徹底するとともに、適切な広報活動により国民一般に周知徹底をはかるようにすること。

とくに銃砲の保管義務規定および模造けん銃に関する規定については、銃砲所持者、猟銃等製造・販売事業者および模造けん銃所持者に対する影響が大きいので関係機関、団体等を通じ、その他適切な方法により関係者に周知させ、保管設備の備付け、模造けん銃の改造および製造（輸出）の届出等が円滑に行なわれるように配慮すること。

2 改正事項ごとの留意事項

(1) 人命救助等の用途に供するため必要な銃砲についての所持の合理化（法第3条第2項関係）

この規定に基づいて人命救助等に従事する者に認められた所持の範囲は、所

持の許可を受けた者の所持と異なり、限定的なものであり、所持の許可を受けた者の監督下に、その者に指示された範囲内でのみ所持できるものであること。

(2) 空気けん銃の所持の許可（法第4条関係）

空気けん銃の所持の許可の期間は、2年とすること。ただし、空気けん銃について許可を受けて所持している者に対してさらに別の空気けん銃の所持の許可を行なう場合には、前の許可の期間の終期とその許可の期間の終期が一致するように許可の期間を定めること。

(3) 猟銃または空気銃に対する番号または記号の打刻（法第4条の2関係）

所持の許可を受けた猟銃または空気銃に番号または記号の打刻を命ずる場合において、当該猟銃等に彫刻等の美術的価値等が認められるときには、その価値等を十分考慮した上で慎重に行なうこと。

(4) ライフル銃の所持の制限（法第5条の2第3項関係）

ア ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者または継続して10年以上猟銃の所持の許可を受けている者の認定にあつては、申請書に添付された資料の内容を十分審査するとともに、警察官による事実調査を徹底し、誤りがないように配意すること。

イ 標的射撃の用途に供するライフル銃の所持に関する推薦については、関係団体と十分な連絡をはかり、ライフル射撃競技の選手または候補者としてふさわしい者について推薦が行なわれるように配意すること。

(5) 銃砲の保管に関する規制（法第10条の3、第10条の5関係）

ア 猟銃等講習会、いつせい検査等の機会を利用し、または関係団体等を通じるなど、各般の手段により銃砲の適正保管についての指導を徹底し、銃砲の所持の許可を受けた者の自覚を高め、銃砲の盗難等の防止につとめること。

イ 「堅固な保管設備」とは、盗難その他不正に持ち出されることを防止することを目的とするものであるから、容易に破壊されない程度の堅固さを有し、かつ、簡単に持ち運びのできないものであつて施錠設備の完全なものでなければならないこと。したがつて、上記の要件を具備しているものであれば、必ずしも金属製のものであることを要しない。

ウ 銃砲の保管状況についての報告徴取は、銃砲の所持の許可を受けた者が、

銃砲の保管義務を履行しているか否かについて、監督指導のために設けられた都道府県公安委員会の権限であるから随時、適切にその権限を行使して銃砲の保管についての実態は握に努めるべきものであること。

エ 報告徴取に応じない者については、本法の規定による処分に違反したこととなるので許可の取消ができるものであること。

(6) ライフル銃の所持の許可の取消（法第11条第1項関係）

ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者または事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者であるとして所持の許可を受けた者については、平素からその実態をは握し、これらに該当しなくなつたことが明らかになったときは、所持の許可の取消しを行なうこと。

(7) 模造けん銃（法第22条の2関係）

ア 模造けん銃の所持禁止違反については、犯罪に使用する目的で所持している場合等悪質なものを除いて、当分の間指導を重点とした取締りを行なうこと。

イ 輸出のための模造けん銃の製造または輸出を業とする者として都道府県公安委員会に届け出た者に対しては、模造けん銃が国内に不正に流出することのないよう製造または輸出の実態を的確には握するため、指導の徹底を図ること。

(8) 模造刀剣類（法第22条の3関係）

「正当な理由がある場合」とは、映画、演劇、居合に使用するため携帯する場合等社会通念上正当と認められる理由が存する場合をいうものであること。

(9) 事故届（法第23条の2関係）

この規定は亡失し、または盗み取られた銃砲または刀剣類をすみやかに回収して、犯罪に使用されることを未然に防止するためのものであり、この届出を受理した場合には、直ちに必要な警察措置を講ずること。

(10) ライフル銃に関する経過規定（改正法附則第3項関係）改正法施行の際現に許可を受けてライフル銃を所持している者が、当該ライフル銃について改正規定により新規に許可を受けようとする場合は、申請を受理し、改正規定によつて審査のうえ許可基準に適合するときは新規に許可しても差しつかえないこと。この場合旧許可証は、新許可証と引き替えに返納させること。

現に受けている許可が5年後に失効する際においては、新規に許可申請をさ

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

せて新基準に照らし審査を行なうことになること。